

# GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Giao Kết & Quy Trình Hợp Đồng

Chương 2 - Tiết 2/6



Môn: Thương mại điện tử

Lớp: BA24M

Sinh viên thực hiện: Trần Thành Thắng



# BẢN ĐỒ BÀI HỌC



## 1. Bản chất

Khái niệm giao kết số



## 2. Phân biệt

Đề nghị vs. Chấp nhận



## 3. Pháp lý

Thời điểm & Địa điểm



## 4. Quy trình

5 Bước thực thi (B2C/B2B)



# KHÁI NIỆM GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ



**Định nghĩa:** Sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ thông qua thông điệp dữ liệu.

- ✓ Không cần hiện diện vật lý.
- ✓ Có thể tự động hóa hoàn toàn qua hệ thống thông tin.



# HAI YẾU TỐ CẤU THÀNH

## 1. ĐỀ NGHỊ (OFFER)



- Thể hiện ý định & Chịu ràng buộc pháp lý.
- Ví dụ: Email báo giá, Website có nút mua.
- Lưu ý: Banner quảng cáo chung chung  $\neq$  Đề nghị.

## 2. CHẤP NHẬN (ACCEPTANCE)



- Đồng ý toàn bộ điều kiện.
- Hành động: Click "Thanh toán", Email PO.
- Lưu ý: Im lặng  $\neq$  Đồng ý.



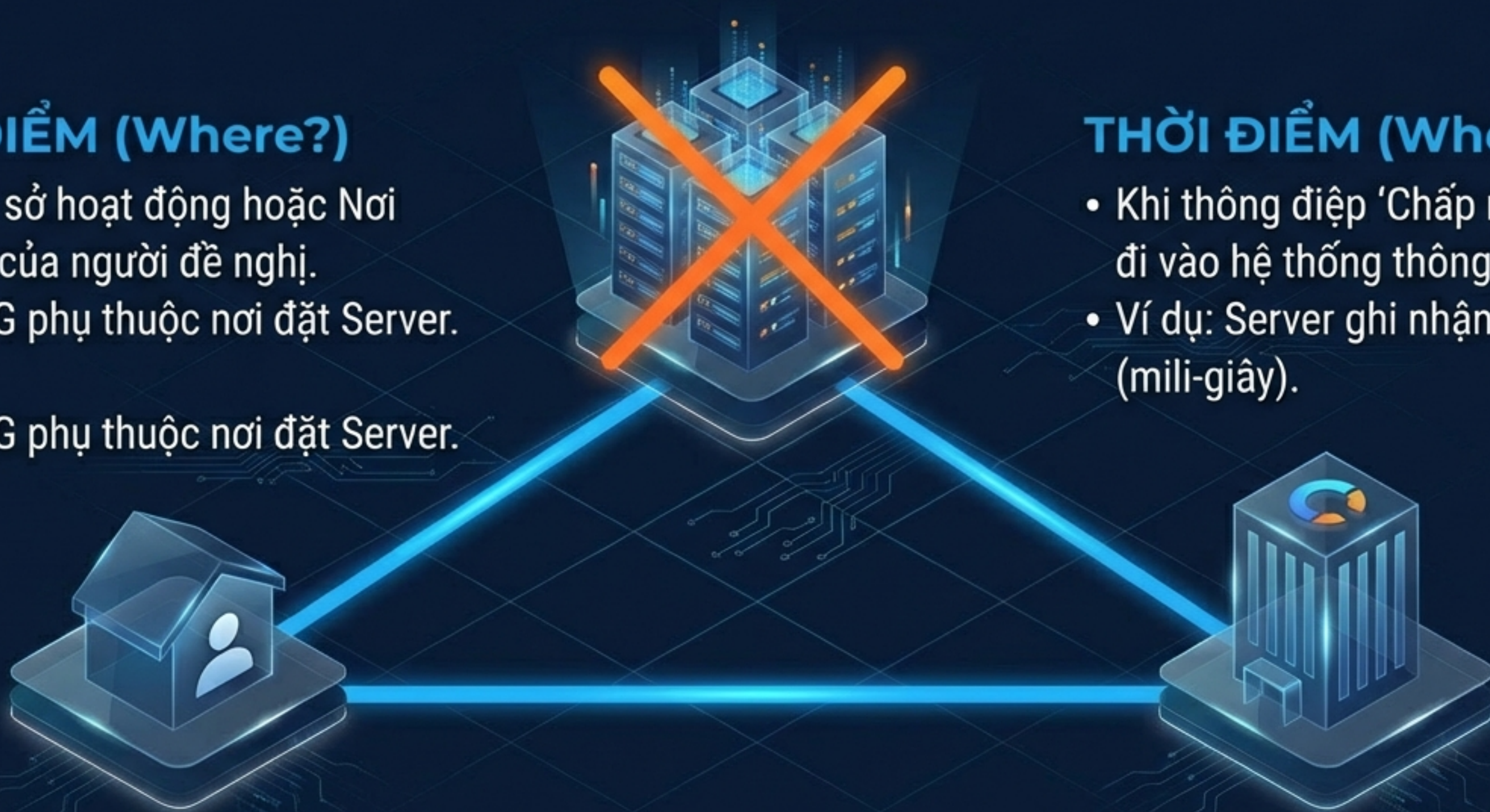
# TỌA ĐỘ PHÁP LÝ

## ĐỊA ĐIỂM (Where?)

- Là Trụ sở hoạt động hoặc Nơi cư trú của người đề nghị.
- KHÔNG phụ thuộc nơi đặt Server.
- KHÔNG phụ thuộc nơi đặt Server.

## THỜI ĐIỂM (When?)

- Khi thông điệp 'Chấp nhận' đi vào hệ thống thông tin.
- Ví dụ: Server ghi nhận đơn hàng (mili-giây).





# 3 NGUYÊN TẮC 'VÀNG'



Quyền thỏa thuận dùng  
phương tiện điện tử.

Điều khoản rõ ràng  
trước khi click "Đồng ý".

Cơ chế xem lại & sửa đổi  
trước khi chốt đơn.



# QUY TRÌNH HỢP ĐỒNG B2C



Kết thúc khi hết hạn bảo hành.



# BƯỚC 1 & 2: KHỞI TẠO & XÁC LẬP

CHECKOUT FORM

Name

Address

Payment ✓

PLACE ORDER

**KHÁCH HÀNG**  
(Đề nghị)

Gửi dữ liệu

EMAIL NOTIFICATION

Subject

**Order #123 Confirmed**

your order has been successfully placed to now upon cash on.

**HỆ THỐNG**  
(Chấp nhận)

**PHÁP LÝ:** Hợp đồng có hiệu lực ngay khi hệ thống xác nhận.



# BƯỚC 3: THANH TOÁN



## TRẢ TRƯỚC (Pre-paid)

API Ngân hàng báo thành công → An toàn.



## TRẢ SAU (COD)

Thanh toán khi nhận hàng.



Rủ ro bom hàng cao nhất.



# BƯỚC 4: THỰC THI GIAO HÀNG

## HÀNG VẬT LÝ

- Logistics (3PL) + Tracking Number.

## HÀNG SỐ (DIGITAL)

- Cấp quyền truy cập / Key bản quyền tức thời.



# BƯỚC 5: HẬU MÃI & CHĂM SÓC

Hợp đồng chưa kết thúc khi nhận hàng





# ĐẶC THÙ QUY TRÌNH B2B



- **1. Đàm phán:** Giá & Chiết khấu nhiều lần.
- **2. Ký kết:** Bắt buộc dùng Chữ ký số (USB Token).
- **3. Thực thi:** Giao hàng nhiều đợt & Thanh toán theo giai đoạn.



# MINIGAME: MẢNH GHÉP QUY TRÌNH (FPT SHOP)

Sắp xếp 5 sự kiện sau theo đúng trình tự:





# ĐÁP ÁN & PHÂN TÍCH



ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT

HỢP ĐỒNG CÓ HIỆU LỰC  
(System Confirmed)

**C** (Đặt hàng) → **D** (Thanh toán) → **E** (Xác nhận) → **A** (Giao nhận) → **B** (Hoàn tất)



# TỔNG KẾT BÀI HỌC



- ✓ **CẤU THÀNH:** Hợp đồng = Đề nghị + Chấp nhận.
- ✓ **ĐỊA ĐIỂM:** Là Trụ sở người đề nghị (Server không quyết định).
- ✓ **QUY TRÌNH:** 5 bước khép kín từ Đặt hàng đến Hậu mãi.

Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.  
Sinh viên: Trần Thành Thắng - Lớp BA24M